BN 0339

4314.77/G

legaat H. Spaan

1 29 juni 77

Fr/TL

De Weledelgestrenge Heer
Mr. L.W.F.H. van Peski,
Notaris
Waldeck Pyrmontkade 882
DEN HAAG

Bijgaand doen wij u een reçu toekomen van de werken uit het legaat van Mej. H. Spaan, Laan van Meerdervoort 151, Den Haag, die wij in goede orde hebben ontvangen.

Wel moge worden opgemerkt, dat in het testament gesproken wordt over 10 pentekeningen van Jozef Israëls, maar het bleken te zijn:

.9 pentekeningen en één zwart-krijttekening, voorstellende portret van een vrouw, gemaakt door J. Israëls.

Wij menen er goed aan te doen u dit mede te delen.
Op de zwart-krijttekening bevindt zich een plakkertje met een tekst: Haags Gemeentemuseum.

Wij zullen ons binnenkort tot het College van Burgemeester en Wethouders wenden met het voorstel dit legaat te aanvaarden.

Inzake de Stichting H. Spaans Fonds, mogen wij opmerken dat door de directeur van de Dienst voor Schone Kunsten (Haags Gemeentemuseum) daarvoor de voorzitter van het Schilderkundig Genootschap "Pulchri Studio", de heer Dirk Bus is gevraagd.
Een fotokopie van zijn aanvaarding van het bestuurslidmaatschap van bedoeld Fonds treft u hierbij aan.

Voor de Directeur,

P.A. Frequin,
Administrateur

kopie:
hr. Locher
hr. Slaats
hr. Köhlenberg

's-Gravenhage 28 juni 1977

Ontvangen van het Venduhuis der Notarissen te s'Gravenhage de volgende schilderijen en tekeningen uit de nalatenschap van mej. H. Spaan overleden op 24 april 1977.

1. 1 Schilderij (paneel) P. Arntzenius 1904. Portret van de heer Spaan.H.
2. 1 Schilderij (paneel) W.de Zwart. Portret van de heer H.Spaan.
3. 1 Schilderij (doek) Alb. Neuhuys. Portret van mevr. A.P. Spaan van Meeuwen.
4. 1 Zwartkrijttekening (portret van een vrouw) en 9 penntekeningen in sepia met opdracht J. Israëls.
5. 1 Schilderij (doek) Willem Maris - liggende koe.
6. 1 Schilderij (doek) van der Maarel - moeder met kind.
7. 1 Schilderij (doek) Ch. Dankmeyer - handarbeidsters.

's-Gravenhage 28 juni 1977.

4385.77/G

legaat H.Spaan

div.

6 juni 77

vV/FR/cvdb

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente 's-GRAVENHAGE.

Bij brief van 29 april j.l. heeft de heer Mr.L.W.F.H.van Peski, notaris van wijlen mej.H.Spaan, mij mededeling gedaan van de inhoud van haar testamentaire beschikkingen.
Daarin is met betrekking tot het museum sprake van twee afzonderlijke zaken :

1) De legatering van een aantal schilderijen, tekeningen en beelden van verschillende Haagse kunstenaars (W.de Zwart, F.Arntzenius, A.Neuhuys, Jos.Israëls, Charles van Wijk, Willem Maris, van de Marel)
2) De oprichting van de "Stichting H.Spaan Fonds" waarin de direkteur van het Gemeentemuseum qualitate qua als voorzitter van het bestuur wordt aangewezen.

Te Uwer informatie zend ik U ingesloten afschrift van het genoemde testament.

Ik moge U in dit verband voorstellen om :

1) Het aangeboden legaat te aanvaarden. De kwaliteit van de werken en van de bepalingen waaronder dit legaat wordt aangeboden, wettigen aanvaarding alleszins.
2) Goed te keuren dat ondergetekende, in zijn funktie, het voorzitterschap van het bestuur van de "Stichting H.Spaan Fonds" zal vervullen. Een enkele opmerking is hierbij wellicht op zijn plaats. De taak van het fondsbestuur zal bestaan in het aankopen van een of meerdere werken van een Haagse kunstenaar, die volgens de bepalingen van het testament als "de beste" kan worden betiteld. Zowel deze taak als de recrutering van het bestuur doen enigszins ouderwets aan. Het funktioneren van de direkteur van het museum als voorzitter van deze Stichting maakt de handelingen van dit fonds, tot op zekere hoogte, tot een publieke zaak. Dit kan goede en slechte kanten hebben. Gezien de belangen van het Gemeentemuseum meen ik echter dat de positieve aspekten overwegen.

Ten slotte deel ik U mee, dat kort na het overlijden van mej.Spaan de twee beelden van Charles van Wijk (zittend naaktfiguur en naaistertje) uit haar huis zijn gestolen. De overige voorwerpen van waarde zijn daarna in veiligheid gebracht.

Resumerend stel ik Uw College derhalve voor :

a) de gemeenteraad voor te stellen de schilderijen, zoals vermeld op bijgaande lijst, als legaat te aanvaarden t.b.v. het Haags Gemeentemuseum;
b) goed te keuren, dat ik in mijn kwaliteit van direkteur van de Dienst voor Schone Kunsten zitting neem in bedoeld H.Spaan Fonds, waarbij ik U kan mededelen, dat de voorzitter van het Schilderkundig Genootschap "Pulchri Studio", de heer D.Bus, door mij bereid is gevonden naast notaris Mr.L.W.F.H.van Peski zitting te nemen in het bestuur van bedoelde Stichting.

Drs. Th.van Velzen
Direkteur

c.c. hr.v.Zonneveld
Hr.Slaats
hr.Köhlenberg
hr.Locher
hr.Lorié

Schilderijen en tekeningen uit de nalatenschap van mej.H.Spaan, overleden op 24 april 1977.

	Verzekeringswaarde
1. 1 schilderij (paneel) P.Arntzenius 1904. Portret van de heer H. Spaan	fl. 7.500,–
2. 1 schilderij (paneel) W.de Zwart. Portret van de heer H.Spaan	fl. 2.500,–
3. 1 schilderij (doek) Alb.Neuhuys. Portret van mevrouw A.P.Spaan van Meeuwen	fl. 12.000,–
4. 1 zwartkrijttekening (portret van een vrouw en	fl. 1.500,–
9 pentekeningen in sepia met opdracht J.Israels	fl. 9.000,–
5. 1 schilderij (doek) Willem Maris - liggende koe	fl. 40.000,–
6. 1 schilderij (doek) van der Marel – moeder met kind	fl. 500,–

Mr. L. W. F. H. van Peski
Notaris
Waldeck Pyrmontkade 882
's-Gravenhage

Dossier nr. 4857

vP/RH

Mr. Dr. L. J. F. Wijsenbeek

's-Gravenhage, 29 april 1977
Postbus 6480

5427 03.MEI'77 P
3451.77/P dd 9/5'77

De Heer Directeur van het
Gemeente Museum
Stadhouderslaan 41
's-Gravenhage

Weledelgestrenge Heer,

Op 24 dezer is overleden Mejuffrouw H. Spaan, gewoond hebbend Laan van Meerdervoort 151.

Zij heeft over haar nalatenschap beschikt bij vier testamenten, waarvan ik U hierbij fotocopie doe toekomen.
Daarbij moge ik U speciaal wijzen op het testament van 5 oktober 1972, waarbij:

a. aan de Gemeente 's-Gravenhage ten behoeve van het Gemeente Museum verschillende schilderijen zijn gelegateerd, onder de daarbij gemaakte bepalingen, en

b. op de stichting, welke door erflaatster in het leven is geroepen ter verkrijging van haar nalatenschap.

Teneinde deze stichting zo spoedig mogelijk effectief te kunnen maken zal het noodzakelijk zijn, dat door U twee bestuursleden worden aangewezen. Zie art. 4 van de statuten.

Omtrent het aannemen van het legaat zal waarschijnlijk de Gemeente-Raad zich moeten uitspreken.
Indien U zulks wenst of zulks om formele redenen noodzakelijk is, zal ik mij met het Gemeente Bestuur in verbinding stellen.

De goederen van de nalatenschap worden volgende week opgeslagen in het Veilinghuis der Notarissen en zullen door de zorg van dit Veilinghuis na taxatie, aan de legatarissen worden afgegeven.

De reden, dat het van belang is, dat de stichting spoedig kan optreden, is dat tot de nalatenschap tevens behoort het huis Laan van Meerdervoort 151.
De verkoop daarvan op zo kort mogelijke termijn is wenselijk, doch dit kan alleen geschieden door de stichting, daar een executeur-testamentair niet tot verkoop bevoegd is.

W. de Zwart - portret H. Spaan
T. Arntzenius - portret H. Spaan
A. Heukelum - portret echtgen. A.P. Spaan - van Beeren.

Jozef Israëls - 10 pentekeningen - Niet uitgeleend
W.J. Maris - idem
Van de Maat - Aquarellen en krijt

Vermelding Restauratie

Geen rente

Uitkomst van
Notaris Mr. L.W.F.H. van Poelje
Waldeck Pyrmontkade 802
Den Haag
tel 639932

De erfdeelgers bevinden zich in het
Vermelding van Notarissen

Jubilgalerij door wijlen echtg. H. Spaan.
Laan v. Meerdervoort 157
Den Haag.

Dit kasp 29/4 77 Nr 5427.